Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE PUERTO LÒPEZ

REF: EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
DTE: BANCOLOMBIA S.A.
DDO: LELIO HERNANDO MARTÍNEZ AGUILERA
FIDEL ANTONIO RODRIGUEZ MARÍN
GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D)
ABEL HERNANDO MARTÍNEZ ROJAS
RAD: 50573 3189-002-2018-00037-00.

Puerto López - Meta, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Procede el recurso de reposición, contra numeral 1 del auto calendado 29 de abril del 2021, por medio del cual el Despacho declaró la interrupción del proceso a partir del 19 de febrero ogaño, por el fallecimiento del demandado GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D) (fl.643 digital).

Pretende el recurrente que se reponga, revocando la interrupción del proceso, pues el demandado actuó a través de apoderado judicial, el abogado RAFAEL ALBERTO GAITÁN a quien se le reconoció personería mediante auto 07 de marzo de 2019.

Ahora bien, establece el numeral 1 del artículo 159 del Código General del Proceso:

"El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá:

1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem." (subrayado por fuera del texto).

Revisado el expediente, se encuentra que mediante auto calendado 07 de marzo del 2019, se reconoció personería al profesional del derecho RAFAEL ALBERTO GAITÁN GÓMEZ como apoderado de GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D); empero, a través de auto del 29 de enero del 2020, se aceptó la renuncia del mencionado abogado y desde allí el demandado no ha estado actuando por conducto de apoderado; razón por la cual no se repone el auto objeto de reproche.

Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto López, Meta, **RESUELVE:**

PRIMERO: NO REPONER la providencia impugnada, por lo anteriormente considerado.

SEGUNDO: CONTINUAR con el trámite pertinente.

LAVG

Vista la solicitud allegada por la parte activa (654,667), en la cual solicita se requiera a los herederos de GILBERTO RODRIGUEZ MARÍN (Q.E.P.D), se requiere a los mismos para que en el término de cinco (05) días, informen a este despacho si conocen la dirección de notificación de MARICELA RODRÍGUEZ LÓPEZ o en caso contrario que manifiesten lo pertinente.

Notifíquese,

FABIÁN MARCELO CHÁVEZ NIÑO
Juez

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DEL CIRCUITO
Puerto López, Meta, 30 de agosto de 2021, el anterior auto se notificó por Estado No. 26.

MARÍA FERNANDA QUIROGA GUTIÉRREZ
Secretaria

Firmado Por:

Fabian Marcelo Chavez Niño
Juez Circuito
Promiscuo Segundo
Juzgado De Circuito
Meta - Puerto Lopez

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
9934fe055f78775b85f5879b929f91ba9a47120dc35b5270ed8aa69d8c26f0d5
Documento generado en 27/08/2021 08:21:30 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

LAVG